

מסורת הש"ס

א) וינמות אֶל אֶלֶּ: ב) א שם, ד) בדפדפי' שהי' וי"ל א שם, ה) שם, ו) נָעַי מוֹס' ע"כ ד"ה מַבְנִי, ז) וְבַסְדֵּר המשהה ויב"ק וינמ"ס אֶלמֶה אֶלְיִעֲזָר, ח) בדפדפי' מלכות הרשעה, ט) נְעִילֵה ה': וְנִימָן נה: י) נְעִילֵה ה': וְנִימָן נה: יא) יוצא' והולד' ממזר, ורש"י לעיל ה': איתא יוצא' שני שנשא' בבט זה-ה, יב) תיפת לאו משולל הכנה ויתכן הגירסא דל"י כדל"ש אלא אסופר כדאמר להו רב ובי' וינמ"ס וינמות אֶלֶּ: ד"ה היה ובי' העמיקו אלא סופר, יג) כי"צ קטע, וינמות אֶלֶּ: יא) כתיב וינמ"ס: אֶלֶּה רב ובי' כחוס' לקמן ע"כ להד גירסא, יד) [ומכרד ה', טו] [וינמות ב,ג, ד, טו] [וינמיות מט, יז] בדפדפי' דקד"ל ויהא וינמות מט, יח) [ע"כ, יט) בדפדפי' נוסף: והיני דכתיב בוי' אֶלֶּה מְזֻזָּה, ויהא פסוק בעצדיה א', ב) [ע"כ, ג] [ג'ל כפני' רשעי דל: ויהא חסם בגמי' אֶלֶּה כחוס' ד"ה יהא דלחמחיק, ועי' כהנאות ויחידוש כחן, כז) מכלן עד סוף הדיבור למה בדפדפי' תאמנ' הינן מניח כעין לשון מוס' כסר ר"א טוץ ו"ל, גג) נָעַי מוֹס' וינמות אֶלֶּ: ד"ה מלכות ובי' כתבו דבר זה כסר ר"מ, דה) בדפדפי' כהא, סס) ע"כ בהל"ש, טז) כהנא"ס ע"ף מנה, כתיבה ללא מחזי כשיקרא אע"ס,

מוסף רש"י

מוסף בבמזר קודם

מוסף תוספות

א. דא"כ הוה ליה למיטק לא כתבו כלל דפסול לר"מ, דמתניתין ר"מ כדאמרינן הוהו ברותא טפי, אלא שיני' שמו היינו שכתב שם דגדיל ביהודה. מוס' נעיל לא ד"ה הא, כגון שני לו ב' שמואל אחד ביהודה ואחד בגדיל והיה ביהודה וכתב שם של גליל. מוס' וינמות אֶלֶּ ע"כ ד"ה מ"ש שני. א. קורין אותה ביהודה בשם אחד ובגדיל בשם אחד וכתב לגרש את אשתו שביהודה בשם שבגליל וכתב בש"ע"ק. א. ואין היה כתוב בן איש פלוני כהן. חל"ש פ"ט. ד. [וכיין דאין עריך לכתובה. חל"ש: ה'ה"ש. ה. [של] הבעל והאשה ביום הכתובה. חל"ש: ה'ה"ש. א. דנמי יודע באיזה מקום עומדת האשה והי' באיש גמי. חל"ש: שם. I. היה במזרח וכתב במערב [ל'הק' בגורא]. חל"ש: ח. בעיניה. מוס' וינמות אֶלֶּ ע"כ ד"ה מלכות. ט. וחשיב משאר דיהות מוס' ר"ה כ. י'. שם שכתב דרגלא. מוס' וינמות קטן ע"כ ד"ה תחות שבת ביהודן. ד"ה גילה סה ע"כ. יב. א. דןדא"י דקאמר אלא אסופר לאו דוקא, אלא משום חששת העדים, דצריך לכתוב בשטר שם העיר שהעדים חותמין בו אפילו כנכח בעיר אחרת, והא דמורי' עמנו היות' באותו היום במקום אחר. חל"ש: כממון ט, ועי' מהר"ס ש"ף. א. מלכתוב עד אחד בניסן. מוס' סנהדרין לג ע"א ד"ה חישקין. יד. במקום שאומרים חותמין. מוס' סנהדרין שם, כסר ד"ה, ועי' גרין על היר"ף לע"ה. ו. ושולחנה לחתן לפני אחרת שהוא מקום חופה

וכותבין שם עיר החופה ששם חותמין. מוס' וינמות אֶלֶּ: ד"ה היה גמור. IT. אמנם כחוס' וינמות שם, וכן כחוס' יא שם שם כתבו דאף לכתחילה

ועכשיו ינמו מזמן הכתוב בו כדון פשוט, שלא ידעו דתחילתו מקדשה הוה. מוס' נעיל ח ע"א ד"ה שם לק"ש.

אחא יכול להדימה קי"ל דלא שמה עדות: [בתנאי] תצא מזה ומזה. פ"י אמר נשאת בגט זה תצא מן השני מפני שנשאת בגט פסול ואע"י שחורו הראשון ונתן לה גט כשר אסורה היא לו מפני שנבעלה לו באיסור וכאשת איש המזנה תחת בעלה ייענין לה שאסורה לבעל ואסורה לרובעל ואסורה נמי אסורה לחזור מפני שנתנה תחתיו וצריכה גט מזה ומזה מן הראשון צריכה גט שהרי הראשון היה פסול מזה השני צריכה גט לא מיבעיא בשלום מלכות או היה במזרח וכתב במערב שפסולין מדרבנן וכשרין הן מדאורייתא ותפסו בה קדושי שני שהיא צריכה גט ממנו אלא אפילו בשינה שבו ושמה שהוא פסול מדאורייתא והיא אשת איש ולא תפסי בה קדושי [שנין] צריכה גט ממנו שמא יאמרו העולם גירשה הראשון בגט כשר ומש"ה נשאת השני ועכשיו אשת איש יצאה בלא גט הלכך משום גזרו זו אצרכה גט מן השני כדאמרן בהאשה רבה (ביבמות פס:.) אין לה כתובה וכו' דמאי טעמא תקינו רבנן כתובה כדי שלא תהא קלה בעיני להוציאה הא תהא קלה וקלה: ולא פירות ולא ממונות ולא בלאות. מ"ס הגאני כתובה ככתובה: ולא פירות. פ"י פירות שתקנו לאשה פרייה מן השבייה תחת נכסי מלוג לא אית לה כלום: ולא ממונות אפילו לוותה ואכלה אינו משלם לה: ולא בלאות אפילו בלאותיה שהם בעין מנכסי נדונייתה קנסוה חכמים להפסידי' מפני שנשאת בגט זה ולא הוראתו לחכמים ואם נטלה מזה ומזה תחזיר ולא אמרינן מאי דתפס תפס והולד ממזר מזה ומזה מן השני הוי ממזר מדאורייתא היכא דהגט הוא פסול מדאורייתא כגון שינה שבו ושמה ובשלום מלכות והיה במזרח וכתב במערב שהוא פסול מדרבנן הוי ממזר מדרבנן ואסור בממזרה ואינו לוקח לו כשרה שהוא ממזר מדרבנן ולא ממזרה דמדאורייתא הוי כשר אלא לוקח גיורת דקהל גרים לא אקרי קהל וכן אם תחזיר לה הראשון הוי ממזר מדרבנן לא זה זה והא בטמאין לה דאמר מר מטמא הוא לאשתו כשרה ואינו מטמא לאשתו פסולה ואפילו בגט פסול מדרבנן דמדאורייתא חזיא ליה ואמרינן לה יטמא מצוה בי"ד עורקין דברי תורה בשב ואל תעשה: ולא זה זה וכאין במציאותה מ"ס אמרי חכמים מציאתה אשה לבעלה משום איבה הא תהוי לא איבה. ולא במעשה ידיה דמאי טעמא אמור רבנן מעשה ידיה לאו תורה הוי: ולא בהפרת גדידיה. טעמא מאי אמור רבנן בעל מיצר כדי שלא תתננה על בעלה תחתנה ותתננה

כס לוי מן המעשר. קנסא הוא כדמפרש התם (ויבמות אֶלֶּ:.) **מן הפרומה**.

כדאמר'י כטורה (דף קח.) מונטמנאה ונטמנאה ג"פ(י) **אחד** לבעל ואחד לצועל **ואחד לתרומה: ואין יורשין של זה**. בניס שהיו לה ממנו: **יורשין כסופתה**. ביבמות (דף אֶלֶּ.) פרכינן כתובה מאי עבדידתה הא קתני אין

לה כתובה ומשני כתובת בנין דיכריךן שחקנו חכמים שירשו בניה יתר על צעלה ואע"פ שבעלה יורשה הכא לא שקלי דקנסא קנסו: אחיו. של שני חולק מדרבנן כדפירשנו גבי גט שמא יאמרו גירש זה ונשא זה ואחיו של ראשון לריך לחלוק מן התורה: ולא **מייבמין**. משום קנסא: **שינה שמו ושמה**. בגט: **וכל הדרכים**. המפורשים למעלה במשנתינו: **כל עריוס שאמרו צרוסינן מוסרות**. חמש עשרה עריות שאמרו חכמים ע"ס צרותינן מוסרות לינשא לשוק בלא חליצה כשמתו בעליהן בלא בניס: **הלכו הצרות**. של עריות: **ונישאו**. לשוק: **ונמאלו**. העריות איילוניות ואיגלאי מילתא שהיו קדושי המת בטעות ונמאלו שלא היו אלו צרותיהן ולא פטורס העריות האלו מן החליצה: **תלא מוס**. מצעל שנישאת לו: **ומוס**. מן היבס: **וכל הדרכים האלו כס**. וביבמות (דף אֶלֶּ.) מוקמינן לה כר"ע דאמר(ט) יש ממזר מחייבי לאוין: **והלכה לרסה ונישאת לאחר**. (י' וקיי"ל ביאת האחת פטורה לרסה: **ונמאלא**.

זו שנמייבמה: איילוניים. ואין לה יבומים שהרי לא אשת המת הייתה ונמאלא שלא נפטרה לרסה ונישאת לשוק בלא חליצה: **תלא מוס ומוס**. מצעל זה וימייבמה הראשון: **כסא סופר**. אחד גט לאיש לגרש בו אשתו: **ושוב**. לאשתו שתמסור לבעל כשיפרע לה כתובתה וטעה הסופר כשמסר להן השטרות ומנן גט לאשה ושובר לאיש והס מסרו זה לזה והלכה זו ונישאת כסבורה שזה גט שמסר לה בעלה וזה סבור שמשקה לו אשתו **שוב: ויאל תמחש יוי האיש**. שמוציא לפנינו להראות שצורו והרי הוא גט: **אס לאלתר**. בגמ' (י' מפרש: **לא כל הימנו**. אין הכל כדצריך להאמינו: **לאבד זכותו של שני**. שנשאה דאמר'י קנוייה היא צייניה: והחליפו השטרות לאחר שניסת: **גבי' שאין להס לא כסא ולא לשון**. אלא משל אומה אחרת(י'): **משום שלום מלכות**. שיהא לנו שלום עמהם שיאמרו חסודים אנו צעייניהם שכותבים שטרותיהם צשמינו: **ויולא והולד**

ממזר. בתמיה: **ר"מ לטעמיה**. סתם משנה ולקמן(י) נמי אמרינן זו דברי ר"מ: **משום דמליא**. עכשיו היא מולכת לפיכך יתקנא זה המלך של מלכות זו ויקפיד עמנו: **מאי דהוה הוה**. כצר עברו ולאדה קנאחם שאין מתקנא כהן דהא דקמני מתני' לשום מלכות מצרי ויון שמונה להמנין שהתחילה מדי למלוך צימי דריש או למנין שהתחילה יוין למלוך: **דאזינא שם מלכות**. הלכך חיישינן דלמא קפיד המלך הזה: **כי יפציתו צהיני**. לכתוב שטר: **כסא**. כתובו שצהיני נכתב ואף על גב דמימסקרן כו': זו

כשרים דאמר גט מקושר שעדיו מתוכו כשר לפי שיכול לעשותו פשוט דלא הוה מאוחר צדמקושר מלך שנה מונין לו שנים (שם קסד:.)¹ וביבמות נמי דאמר ר"ג (דף נב.) אמר לשכאכנסנה אגרסנה ה"ו גט אע"פ שנים כתובה מן האירוסין זמן של אחר נישואין א"כ אמאי פסלינן הכא היה במזרח וכתב צמערצ והלא אס ירלא שני כהני כהני גט אע"פ שנים כתובה מן האירוסין וזמן של אחר נישואין א"כ אמאי לומר דגט מאוחר לעולם פסול וההיא דמקושר שכתב עדיו מתוכו לא צריכי בגט אשה אלא מיירי בשטר ושההיא דכשאכנסנה אגרסנה שכתבו בו ציוס של נישואין קודם הנישואין דלא משתמיט צשום מקום שיהא גט מאוחר פסול וי"ל שמא גט מאוחר אינו כשר אס לא יהיו לצסוק צאותה העיר ציוס שכתבו בגט הסופר והעדים ועוד י"ל דגט מאוחר ודאי כשר טפי שכתבו מקום שעומד צשעת כתיבה אע"פ(י) כשצינא הזמן הכמוצ בו לא יעמדו שם הסופר והעדים יתלו שאיחרויו וכתצויו אכל היה צמזרח וכתב צמערצ שאינו כותב מקום שעומד צאותה שעה פסול משום מייחז כשיקרא ועוד כי פעמים נודע שלא איחרויו ויפצרו העולם שהקדימוהו:

הזורק פרק שמיני גיטין

שיני'ה שמו ושמה כו'. לא שינה ממש^א כדאמר (א' צפ"ב (דף ק) וכן שם עירו ושם עירה לא ששינה ממש אלא שיש לאותה העיר שני שמות צשני מקומות:^ב **ולשם** עירו ושם עירה. אומר ר' יתחק דהיינו דווקא עיר שדריך זה אכל עיר שנולד זה אפי' שינה כשר

כיון שא"צ לכותבו כלל שהקדמונים שהרגילו לכותבו משום שאס יארע שיש שם יוסף צן שמועין אחר יהיה צו סימן ע"י מקוס לידה ותדע כי כמה פעמים כותבים מקוס הלידה על פי הצעל או האשה ואס שינה פסול לא היה נכון לכותבו אלא ע"פ עדים ולא דמי לאשתמודעינהו דאפי' מפי קרוב או אשה נאמן כהחולק (ויבמות דף קט:.) דשם קל הדבר לצבר ועציד לאציגויי טוצא ועוד לאשתמודעינהו צריכין להעיד כדי שלא תמעגן אכל מה לנו מעיין צלמא מקוס הלידה כחנס כיון שע"י כך יכול לצא לידי פסול אס ישנה אלא ודאי אפי' שינה כשר ור"מ הביא ראייה שאין שטר נפסל כשנשתנה צו דבר שאין לריך מדאמר צפ"צ דכתצות (דף קד:.) דלצין מעלינן משטרות ליוחסין^א דלאו אכולה מילתא קא מוסדי אלא אמנה שצטרע ולא על מה שכתבו אהנו כהנ^ב אלאה אפילו אינו כהן השטר כשר וסבא הוא דעדים לא קיימי אלא על עיקר מעשה ומעשה צאחד ששינה בגט מקוס לידתו והשעירו ר"י והרצה פעמים כשלא היה להס צדור מקוס הלידה ה'י אומר אל תכתצוה כלל ומקוס עמידה^י נמי א"צ לכצו דהא כל גיטין הצאים מלידה הים אין כותבינן מקוס עמידת האשה^י (ט ולהכי לא מוקי ליה^י צבעל וצשינה מקוס עמידתו כדמוקי אסופר משום דפשיטא דאין לריך לכמוצ מקוס עמידתו: **בפפני** מה תקנו מליבות בגיטין. וא"ת והא אמרינן צפ"ק דמסכת ע"ז (דף י.) וצגולה אין מונין אלא למלכות יוין לצבד אלאה לא חיישינן לשלום מלכות ואור"י דדוקא בגיטין יש לחוש לשלום מלכות שמקפידין לפי שהא דצר גדול^י שמפרידין איש מאשתו(ט:.) **בי יתבייתו בהיני כו'.** ואור"י דאלו שמי מקומות סמוכין הן זה לזה כדאמרין צפ"ג דצינא (דף כה:.) רצ הוגא הוו מתכפי ל'י^י משילי להינו ומהיני לשילי משמע צצרותות הן זו לזו^א ולצולא נקטיננהו(י) הני דאע"פ שאין דומה כל כך לשיקרא כיון שיכול לצא מזה לזה ציוס אחד יש להחמיר ואור"י דאע"ג דבגט פסלינן היה

צמזרח וכתב צמערצ(י) וה"ה עדים שלא יתמזו^ב מ"מ צשאר שטרות אס כתב שילי צהיני כשר כדאמר'י צאחד דיני ממונות (בסנהדרין לג.) שטר שכתבו צאחד בינסן צשמיטה וצאו עדים ואמריו צא' בינסן עמנו הייתם כשר דחיישינן שמה איחרוהו^א מ"מ צצוהו^י אלאה אע"פ שלא היה צעיר ציוס הכמוצ צשטר כשר מ"מ אור"י שאינו עושין יפה אותם שרגילים לכתוב כתובה צעיר אחרת שאין מקוס החופה^ט אע"פ שלא יהיה הסופר שם ציוס החופה דלכתחילה לריך ליזהר אף צשאר שטרות כדאמר ליה רצ לספריה כי יתציתו צהיני^ט וכו' אך קשה לר"י דצב' גט פשוט (צ"ב דף קב.) תשמע דגיטין מאוחרין לא היה מלאחר צדמקושר מלך שנה מונין לו שנים (שם קסד:.)^י וביבמות נמי דאמר ר"ג (דף נב.) אמר לשכאכנסנה אגרסנה ה"ו גט אע"פ שנים כתובה מן האירוסין וזמן של אחר נישואין א"כ אמאי פסלינן הכא היה במזרח וכתב צמערצ והלא אס ירלא שני כהני כהני גט אע"פ שנים כתובה מן האירוסין וזמן של אחר נישואין א"כ אמאי לומר דגט מאוחר לעולם פסול וההיא דמקושר שכתב עדיו מתוכו לא צריכי בגט אשה אלא מיירי בשטר ושההיא דכשאכנסנה אגרסנה שכתבו בו ציוס של נישואין קודם הנישואין דלא משתמיט צשום מקוס שיהא גט מאוחר פסול וי"ל שמא גט מאוחר אינו כשר אס לא יהיו לצסוק צאותה העיר ציוס שכתבו בגט הסופר והעדים ועוד י"ל דגט מאוחר ודאי כשר טפי שכתבו מקום שעומד צשעת כתיבה אע"פ(י) כשצינא הזמן הכמוצ בו לא יעמדו שם הסופר והעדים יתלו שאיחרויו וכתצויו אכל היה צמזרח וכתב צמערצ שאינו כותב מקום שעומד צאותה שעה פסול משום מייחז כשיקרא ועוד כי פעמים נודע שלא איחרויו ויפצרו העולם שהקדימוהו:

11

אין כותבין אלא בשיליה מפני שבזמן הכתוב בגט בשיליה היו עומדים ואם שינו וכתבו שבהינו נכתב הוא פסול שלמה כותבין המקום בגטין או בשטרות כדי שתראה עדות שאתה יכול להדימה שההומה היא תלויה בזמן ובמקום כדתנן בסנהדרין (מ.) באיזו יום ובאיזה שעה באיזה מקום ואם יבא להזימין אחריו והלא ביום פלוני עמנו היות' במקום פלוני נמצא ששיקך ההומה היא תלויה במקום ובזמן והלכך אם שינו המקום פסול הוא והדיוא לה עדות שאי אתה יכול להדימה וכל עדות שאי תהיה נכתב ביום ותחתם בלילה דפסול וצריך להשוות זמן כתיבתו עם תחיתו והלכך כותבין בעשרה בניסן בזמן שכותבין אותו והלכך הן צריכין לכתוב בשביליה נכתב הגט שהרי בעשרה בניסן בשיליה הן עומדין ואע"פ שהודברים נמסרו להן בהינו

ב א מ"י פ"ג מהלכות גירושין הלכה יד ופ"י הלכה ד סמג עיין נ טושי"ע אה"ע סימן קצט ספק יג ופי' קט ע"ה א':

בא ב מ"י שם פ"ה הל' יא סמג שם טור אה"ע סימן קא:

בב ג מ"י שם פ"א הלכה כו סמג שם טור אה"ע סימן קב:
בב ד ה מ"י שם פ"א הלכה כה סמג שם טושי"ע אה"ע סימן קצט ספק א':
בב ו מ"י שם ופכ"ג מהלכות מילה הל' ו סמג שם (וסימן נד) טושי"ע אה"ע סימן קס ספק ו וטושי"ע ח"מ סימן מג ספק כ:

פסקי רי"ף

פסקי רי"ף

שאיין להם לא כתב ולא לשון. או שכתבו לשם מלכות מדי או יוין או שמהה לחורבן הבית או לבנינו ולא הכיורו בו שנת המלך המולך בבבל הוא פסול: אמר עזרא מפני מה תקנו מלכות בגיטין משום שלום מלכות ושיאמרו כל כך חשובין אנו בעיניהם שכתובין זמן שטרותיהן על שמונו: ומשום שלום מלכות תצא והולד ממזר אין ר"מ לטעמיה דאמר רב המנונא משמיה דעזרא אמר היה ר"מ כל המשנה מטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר. גרסי' בפ"ק ע"ז אמר ליה רב נחמן בגולה אין מונין אלא למלכי יוין הוא כסר דחזיו קא מרזח ליה נפק דק ואשכח דתניא בגולה אין מונין אלא למלכי יוין ומהאכ מוכח דלא קפדינן [בשטרות] בשלום מלכות ואף בגיטין גמי היו חיינן למלכי יוין ואע"ג דתנן כתב לשם מלכות שיהיה הונגת וכו' עד תצא מזה והוא וכל הדרכים האלו בה ואפי' רבנן דפליגי עליה דר' מאיר ואמרי הולד כשר מדרדו דתצא כדאמרינן לקמן בפ' המגרש (דף פז.) אפי"ה נהגו לכתוב למלכות יוין ולא חיישינן לשלום מלכות משום דהוו דלא הוו קפדי עלייהו ואין לחשו דרוקא לשטרות קאמר ולא לגיטין דכל טעמא דהיתלא אינו אלא משום שלום מלכות ואם לא חשו בשטרות לא יחשוו בגיטין אלא דאי כל גט נהגו לכתוב למלכי יוין ויכוין דבמנהגא תליא מילתא לא חיישינן למתני' וגם מה שאנו נוהגין למנות לבידאת העולם בין לגיטין בין לשטרות כשר הוא ואין לחשו לשלום מלכות: היה במזרח וכתב במערב וכו'. מאן אילימא בעל היינו שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה אלא לאו סופר וכאמרו להו רב לספריה כי יתבייתו בשיליה כתבתו בשיליה ואע"ג דבספריה לכו מילי בהיני ויתבייתו בהיני מילי בהיני ויתבייתו בהיני מילי בהיני ואע"ג דמסדרי לכו מילי בשיליה פ"י אם נמסר להם לכתוב גט לאשה בהיני באחת בניסן ואחרו לכתבו עד שבאא לשיליה בעשרה בניסן שהן צריכין לכתוב הזמן בעשרה בניסן שאם יכתבו בא' בניסן הוא ליה נכתב ביום ותחתם בלילה דפסול וצריך להשוות זמן כתיבתו עם תחיתו והלכך כותבין בעשרה בניסן בזמן שכותבין אותו והלכך הן צריכין לכתוב בשביליה נכתב הגט שהרי בעשרה בניסן בשיליה הן עומדין ואע"פ שהודברים נמסרו להן בהינו

פ.